

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 58 del 09/02/2022

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 34 del 09/02/2022

OGGETTO: "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione". - Affidamento incarico per indagine geologica ed Approvazione Schema di Convenzione.-
CUP: C87H21000240002 **CIG:** Z4E3522ED9 **IMP.** 467/21 **CAP.** 1027 **CAP.** 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la Regione Calabria, in linea con la strategia nazionale sulla valorizzazione dei Borghi promossa operativamente dal MIBACT nel 2017 (Anno dei Borghi – Redazione Carta dei Borghi – Progetto Borghi Viaggio Italiano) e delineate nella Legge n° 158/2017 "Salva borghi", ha inteso investire sui borghi, come "luoghi" di fruizione responsabile e di sperimentazione di nuove forme di ospitalità, di intrattenimento e di socialità, destinate ad un target di domanda lontano dagli schemi del turismo di massa e più prossimo al turismo "lento" e sostenibile;
- la Regione Calabria, pertanto, ha pubblicato l'Avviso pubblico per il "Sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria" finalizzato a stimolare le proposte progettuali che provengono direttamente dai territori interessati per la valorizzazione e la promozione turistico-culturale dei Borghi della Calabria, ricchi di testimonianze del passato e custodi della storia, delle tradizioni e dell'identità del territorio;
- il Comune di Squillace aderendo a tale avviso con deliberazione n° 02 del 19/09/2018 del Commissario Prefettizio, assunti i poteri della Giunta Comunale, ha approvato la proposta di un progetto dal titolo: "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", contenente il contesto territoriale di riferimento, gli obiettivi e gli interventi nonché il formulario da inviare alla Regione Calabria mediante procedura telematica;

Visti:

- il Decreto Dirigenziale n° 14118 del 21/12/2020 del Dipartimento Istruzione e Cultura Settore n° 02 - Borghi Aree e Parchi Archeologici, avente ad oggetto: "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva", dal quale si evince che il Comune di Squillace è stato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
- la nota del Dipartimento Regionale Istruzione e Cultura Settore n° 2 del 22.12.2020, prot. n° 422445, acclarata al protocollo generale in data 23/12/2020 al prot. n° 7416, con la quale al fine di addivenire alla sottoscrizione della Convenzione, si richiede l'invio della documentazione necessaria per il controllo tecnico-amministrativo propedeutico e vincolante per la sottoscrizione della Convenzione medesima;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 02 del 19/09/2018 del Commissario Prefettizio, assunti i poteri della Giunta Comunale, ha approvato la proposta di un progetto dal titolo: "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", contenente il contesto territoriale di riferimento, gli obiettivi e gli interventi nonché il formulario da inviare alla Regione Calabria mediante procedura telematica;
- nel Programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021 è stata inserita la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione" per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 07 del 08/01/2021 avente ad oggetto: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE FSC 2000 2006. APQ Borghi ed Ospitalità - Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria – Procedimento propedeutico alla sottoscrizione della Convenzione. Richiesta documentazione. Sono stati approvati gli atti per la dimostrazione dei requisiti;

Considerato che:

- in data 15/04/2021 con Repertorio n. 9088 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Squillace e la Regione Calabria per l'esecuzione dell'intervento "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", giusto Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020 con il quale è

stata approvata e pubblicata sul BURC n. 128 del 31 Dicembre 2020, la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;

- fra gli interventi è inserito il progetto denominato "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", Ente Beneficiario: Comune di Squillace per l'importo complessivo pari ad € 1.500.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006 oggetto della presente convenzione;

Considerato, altresì, che si rende necessario procedere con una campagna di indagini geologiche per come appresso indicate:

- a) n° 4 Indagini geotecniche sondaggi penetrometrici dinamici continui super pesanti D.P.S.H. standard UNI EN ISO 22476-2;
- b) n° 5 Indagini geofisiche prospezione sismica MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves);
- c) n° 2 Tomografia sismica a rifrazione;
- d) Relazione geologica, Relazione geotecnica, Indagini Geologiche e Relazione di pericolosità sismica di base;

Considerato che l'importo complessivo stimato della prestazione dell'incarico, ammontante ad € 7.757,80 oltre IVA ed oneri contributivi, è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: "*2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

- a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*";

Visti:

- l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: "*Gli incarichi di Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista*";
- le linee guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", le quali prevedono che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016;
- l'art. 32, comma 14, il quale prevede che il contratto è stipulato, per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Considerato che:

- per i casi di affidamento di tali attività all'esterno il Comune di Squillace ha costituito un apposito elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali, di importo inferiore a €. 100.000,00, approvato con determinazione n° 173 del 10/05/2021, valutando quelli attualmente inseriti nelle categorie corrispondenti all'oggetto degli incarichi da conferire, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità tecniche e professionali, in modo che sia assicurato il rispetto del criterio di rotazione degli inviti rispetto agli affidamenti di prestazione di servizi già attribuiti;

- all'Albo Operatori Tecnici di questo Comune risulta iscritto il professionista Geol. Domenico Antonio Albanese, nato a Taurianova (RC) il 21/05/1963, iscritto all'Ordine dei Geologi della Calabria al n° 255 - C.F.: LBN DNC 63E21 LO63A, residente a Squillace in Via Laerte n° 6, il quale presenta i necessari requisiti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

Dato atto che il professionista Geol. Domenico Antonio Albanese, a seguito di negoziazione, previa richiesta preventivo/offerta, si è reso disponibile ad eseguire le attività di indagini geologiche per i lavori del "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione";

Visto il preventivo/offerta del 04/02/2022, acclarato al protocollo generale il 08/02/2022 al n° 643 di prot., presentato dal suddetto professionista, per le competenze tecniche di indagini geologiche, il cui importo ammonta a € 6.000,66 oltre IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale del 22,65 % sull'importo posto a base di gara;

Rilevato che l'offerta formulata dal Geol. Domenico Antonio Albanese corrisponde alle esigenze di questa Stazione Appaltante, ed è da ritenere congrua in relazione alla tipologia del servizio da svolgere;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, l'applicazione dell'art. 36, appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

Visto:

-l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

-l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

Ritenuto pertanto, di procedere con l'affidamento dell'incarico per indagini geologiche al fine dell'esecuzione dell'intervento "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione";

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016, al Geol. Domenico Antonio Albanese, nato a Taurianova (RC) il 21/05/1963, iscritto all'Ordine dei Geologi della Calabria al n° 255 - C.F.: LBN DNC 63E21 LO63A, residente a Squillace in Via Laerte n° 6, per l'importo onnicomprensivo di € 7.467,22 incluso IVA e Cassa Professionale, l'incarico per indagini geologiche per l'intervento "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione";
2. di stabilire che i pagamenti della prestazione di cui al presente atto sono subordinati alla formale consegna degli elaborati e delle risultanze dell'indagine geologica de quo;
3. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, da stipulare con il professionista incaricato;
4. di dare atto che l'iniziativa è stata finanziata dalla Regione Calabria-Dipartimento "Istruzione e Cultura" giusta Convenzione con il Comune di Squillace in data 15/04/2021 Rep. n° 9088;
5. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. - Cod. del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

